

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

P.Iva: 00182160796

Rep. n°/2022

Oggetto: Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ) – CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno **duemilaventidue** (2022), il giorno (.....) del mese di (.....) alle ore in Squillace, nella sede comunale, avanti a me, dott., Segretario del Comune di Squillace, autorizzato per legge al rogito dei contratti nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattami dalle parti, di comune accordo e col mio consenso,

SONO COMPARSI

..... nato/a a
il, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace (P.Iva: 00182160796) domiciliato/a per la carica presso il Comune di Squillace, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Squillace, da una parte e dall'altra:

..... nato/a a
il, (C.F.), il quale interviene, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa/Società
con sede legale in (.....), via n.....,
partita iva, PEC:

come risulta dal certificato in data di iscrizione alla Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante
sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

- con la Determinazione n. del si è disposto di procedere
all'affidamento dell'appalto ad oggetto il servizio di "Conduzione,
manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle
stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)";

- con Determinazione n. del il servizio di cui trattasi,
veniva aggiudicato alla ditta al netto del ribasso d'asta
del% sull'importo posto a base di gara pari ad € 202.299,04
comprensivi di € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, oltre I.V.A. nella misura di legge;

- la Ditta ha presentato la documentazione richiesta incluso il Piano Operativo
di Sicurezza (P.O.S.);

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso
formante unico contesto con la superiore narrativa:

Art.1. Il Comune di Squillace, rappresentato dal Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Squillace, affida alla ditta
....., prima generalizzata, che ha offerto un ribasso del
.....% sull'importo posto a base di gara e, a mezzo del suo
Rappresentante Legale, Sig., accetta, l'appalto del
servizio di "Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di

depurazione e delle stazioni di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace (CZ)” al prezzo netto di € (Euro.....) comprensivi di € 3.000,00 (euro tremila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

L’appaltatore si impegna all’esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Art.2. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016.

Art.3. L’Appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta delle seguenti disposizioni fondamentali:

- Norme in materia di finanza di progetto e di lavori pubblici;
- Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il Capitolato d’Appalto dei LL.PP. ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Ed inoltre delle seguenti disposizioni (con relative e successive modifiche ed integrazioni):

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Appaltatore è, altresì, tenuto alla conoscenza ed al rispetto delle norme emanate dall’UNI, dal CEI ed in generale dagli Enti di riferimento normativo

citati nel Capitolato speciale d'Appalto. Resta comunque stabilito che la sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, norme, regolamenti, circolari, ecc., a livello nazionale, regionale e locale, quand'anche non esplicitamente richiamati nel testo.

Art.4. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1664 del c.c., trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, il D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali varianti saranno disciplinate dal D. Lgs. n° 50/2016.

Art.5. Il servizio ha la durata di anni 2 (due) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'appalto sarà interrotto qualora, durante il corso dell'appalto stesso, il Comune intendesse aderire a forme di gestione degli impianti di depurazione, a livello consortile o provinciale o sovracomunale.

Le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, con verbale sottoscritto da entrambi in data odierna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.6. I pagamenti verranno effettuati mediante mandati mensili posticipati disciplinati dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.7. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di inottemperanza ai richiamati obblighi contributivi, accertata dalla

Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.8. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che di seguito richiamano:

- a. il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b. il Disciplinare di Gara;
- c. il Quadro Economico;

d. il DUVRI;

e. le polizze di garanzia.

Art.9. Il presente contratto non è cedibile né pignorabile, a pena di nullità.

Art.10. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Catanzaro.

Art.11. Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di recesso unilaterale a proprio favore, qualora, a seguito di verifiche successive, l'Appaltatore non risulti più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari ai fini dell'ammissione alla stessa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

Art.12. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è stata prestata garanzia definitiva, mediante fideiussione n. rilasciata il dall'Agenzia di (.....) della, pari al% dell'importo del contratto.

La Ditta appaltatrice riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. Il Comune potrà avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Operatore economico e che il Comune stesso abbia, a qualunque titolo, anticipato.

La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto il relativo certificato di rinnovo

della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

La cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.13. Il Comune prende atto che la Ditta appaltatrice ha prodotto, a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato polizza di responsabilità civile verso terzi n....., in data stipulata con, agenzia di, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato d'oneri, con massimale pari a euro per sinistro.

Le suddette coperture sono totalmente esenti da franchigia. Eventuali scoperti o franchigie sono posti a totale carico della Ditta appaltatrice.

In ogni caso, resta ferma l'intera responsabilità della Ditta appaltatrice anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. La Ditta appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa di cui al precedente comma 1 per l'intera durata dell'appalto, nonché a trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura assicurativa, almeno sette (7) giorni prima della scadenza.

Qualora l'Ditta appaltatrice non sia in grado di provare in qualsiasi momento che la copertura assicurativa continua a permanere, il presente Atto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

La polizza ha durata per legge fino alla data di emissione del certificato di conformità.

Art.14. Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, commissioni bancarie, ecc.), inerenti e conseguenti, nessuna

esclusa, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarle.

Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A totale carico dell'appaltatore, che dichiara di accettarlo, vi è pure il corrispettivo per i servizi di committenza, ovvero tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D. Lgs. n° 50/2016 che sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara, pari a € 202.299,04, corrispondente a € 2.022,99. L'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

Art.15. La Stazione appaltante, qualora si concreti la fattispecie, potrà recedere o risolvere il contratto secondo le modalità indicate all'art. 109 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

Art.16. Per tutti gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge domicilio legale presso questa Residenza Comunale.

Art.17. Si da atto che la ditta è iscritta nell'elenco delle imprese iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiosa (White List) della Prefettura di con scadenza iscrizione al

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 231 del 08.06.2001.

Art.18. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art.19. Ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Impresa ha comunicato di aver dedicato per l'appalto di cui trattasi il seguente n. IBAN di Conto corrente presso il seguente Istituto bancario, sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e l'appaltatore si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

Che la persona delegata ad operare su di esso è il sig. nato a il C.F.

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo n. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art.21. Si informa che i dati personali acquisiti dal Comune di Squillace (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad esso demandate dalla disciplina in materia di contratti di appalti pubblici. Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento

di dette finalità. I dati conferiti saranno conosciuti dal personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) ed al Codice della Privacy (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'Aggiornamento), rivolgendo un'istanza al Comune di Squillace.

Richiesto io Segretario del Comune di Squillace ho ricevuto il presente atto, scritto sotto la mia personale direzione, con sistemi informatici e da me completato in numero facciate intere e quanto della presente reso legale in modo straordinario-virtuale.

Del che ho dato lettura, ad alta ed intelligibile voce, alle parti che lo hanno riscontrato conforme alla loro volontà e che, con me, in segno di approvazione e conferma, lo sottoscrivono, unitamente agli allegati, con firma digitale, giusto quanto disposto dall'art. 24 del CDA, in ossequio alla novella dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per l'Amministrazione

Per l'Impresa

.....

.....

Il Segretario Rogante

.....